

Colégio
00001Sala
0001Ordem
0001

Setembro/2016

**SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO E PREVIDÊNCIA – SEGE**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MARANHÃO – SEFAZ**Concurso Público para provimento de cargos de**
Técnico da Receita Estadual
Tecnologia da InformaçãoNome do Candidato
Caderno de Prova 'S03', Tipo 001Nº de Inscrição
MODELONº do Caderno
TIPO-001Nº do Documento
000000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

PROVA
CONHECIMENTOS GERAIS (P1)**INSTRUÇÕES**

Quando autorizado pelo fiscal de sala, transcreva a frase ao lado, com sua caligrafia usual, no espaço apropriado na Folha de Respostas.

Conquistas começam com a decisão de tentar o primeiro passo.

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
- Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

ATENÇÃO

- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitida a utilização de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, anotações, impressos não permitidos, máquina calculadora ou similar.
- Duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.



CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8, considere o texto abaixo.

A tragédia vinha sendo anunciada: desde o começo do ano, Nabiré parecia cansada. Portadora de um cisto no ovário, carregava seu corpo de 31 anos e 2 toneladas com mais dificuldade. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho em relativa normalidade. Comeu feno, caminhou na areia, rolou na poça de lama para proteger-se do sol. Ao fim da tarde, recolheu-se aos seus aposentos – uma área fechada no zoológico Dvůr Králové, na República Tcheca. Deitou-se, dormiu – e nunca mais acordou. No dia seguinte, o diretor da instituição descreveria a perda como “terrível”, definindo-a como “um símbolo do declínio catastrófico dos rinocerontes devido à ganância humana”.

Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos. A espécie está extinta na natureza. Dos quatro remanescentes, três vivem numa reserva ecológica no Quênia, protegidos por homens armados. O restante – uma fêmea chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos. São todos idosos e, até que se prove o contrário, inférteis.

Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador (como a juba, no caso do leão), o chifre acabaria por selar o destino trágico do paquiderme. Passou a ser usado para tratar diversas doenças na medicina oriental. De nada valeram inúmeros estudos científicos mostrando a inocuidade da substância. O chifre virou artigo valiosíssimo no mercado negro da caça.

Segundo estimativas, no começo do século XX a ordem dos rinocerontes era representada por um plantel de meio milhão de animais. Hoje restam apenas 29 mil, divididos em cinco espécies. A que está em estado mais crítico é a subespécie branca-do-norte.

O rinoceronte-branco-do-norte era endêmico do Congo – país que ainda sofre os efeitos de uma guerra civil iniciada em 1996 que já deixou um saldo de ao menos 5 milhões de pessoas mortas. Diante desse quadro, não houve quem zelasse pelo animal.

Nabiré foi um dos quatro rinocerontes-brancos-do-norte nascidos em cativeiro, no próprio zoológico. Após o nascimento de Fatu, no mesmo zoológico, quinze anos mais tarde, nenhuma outra fêmea de rinoceronte-branco-do-norte conseguiu engravidar. Por isso, em 2009, os quatro rinocerontes-brancos-do-norte que faziam companhia a Nabiré foram levados para um reserva no Quênia. Como nem a inseminação artificial tivesse funcionado, havia a esperança última de que um habitat selvagem pudesse surtir algum efeito. Porém, não houve resultado.

Nabiré não viajou com o grupo por ser portadora de uma doença: nasceu com ovário policístico, o que a tornava infértil. “Foi a rinoceronte mais doce que tivemos no zoológico”, disse o diretor de projetos internacionais do zoológico. “Nasceu e cresceu aqui. Foi como perder um membro da família.”

Há uma esperança remota de que a espécie ainda seja preservada por fertilização *in vitro*. “Nossa única esperança é a tecnologia”, completou o diretor. “Mas é triste atingir um ponto em que a salvação está em um laboratório. Chegamos tarde. A espécie tinha que ter sido protegida na natureza.”

(Adaptado de: KAZ, Roberto. **Revista Piauí**. Disponível em: <http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/eramos-cinco>)

1. O texto permite afirmar que

- (A) a tecnologia usada nas técnicas de fertilização *in vitro* causa otimismo entre os cientistas, que a celebram como grande aliada no sucesso da preservação dos rinocerontes.
- (B) a ânsia por ganhos exorbitantes a partir do comércio de uma parte do animal é tida como a causa primordial para que os rinocerontes estejam ameaçados de extinção.
- (C) as pesquisas científicas no campo da reprodução de rinocerontes em cativeiro, devido à sua eficácia, prescindem de ações humanas de outra ordem, sendo suficientes para se evitar a extinção das espécies ameaçadas.
- (D) a morte da rinoceronte Nabiré foi sentida como um acontecimento funesto por se tratar de uma das últimas fêmeas pertencentes à sua subespécie com capacidade de se reproduzir em cativeiro.
- (E) uma das consequências da guerra civil do Congo, que já perdura há várias décadas, foi a retirada de quatro rinocerontes-brancos-do-norte do local, que foram levados a uma reserva no Quênia.

2. Considere as afirmações abaixo a respeito da pontuação do texto.

- I. O segmento *que faziam companhia a Nabiré* (6º parágrafo) pode ser isolado por vírgulas, sem alteração do sentido original.
- II. No segmento *O rinoceronte-branco-do-norte era endêmico do Congo – país que...* (5º parágrafo), o sinal de travessão pode ser substituído por vírgula, sem prejuízo da correção gramatical.
- III. Sem prejuízo da correção gramatical, uma vírgula pode ser inserida imediatamente após “Hoje” no segmento *Hoje restam apenas 29 mil, divididos em cinco espécies...* (4º parágrafo).

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) III.
- (E) I.



3. No contexto, está usado em sentido figurado o elemento que se encontra em destaque em:

- (A) Foi a **rinoceronte** mais **doce** que tivemos no zoológico.
- (B) ... a ordem dos rinocerontes era representada por um **plantel** de meio milhão de animais.
- (C) Surgido como um **adorno** que conferia sucesso reprodutivo ao portador...
- (D) São todos **idosos** e, até que se prove o contrário, inférteis.
- (E) O restante – uma **fêmea** chamada Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos.

4. A tragédia vinha sendo anunciada...

O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função sintática que o segmento também grifado em:

- (A) ... devido à ganância humana...
- (B) Hoje restam apenas 29 mil...
- (C) ... havia a esperança última de que um habitat selvagem pudesse surtir algum efeito.
- (D) ... país que ainda sofre os efeitos de uma guerra civil iniciada em 1996...
- (E) ... o diretor da instituição descreveria a perda como "terrível"...

5. Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

- (A) representa-se
- (B) era representado
- (C) são representados
- (D) foi representado
- (E) eram representados

6. Diante desse quadro, não houve quem zelasse pelo animal.

Mantendo-se a correção da frase, o segmento grifado pode ser corretamente substituído pelo que se encontra em:

- (A) retesse os caçadores do animal.
- (B) mantesse o animal fora de perigo.
- (C) oponha resistência aos combatentes do animal.
- (D) cuidasse da segurança do animal.
- (E) sabsesse como resguardar o animal.

7. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho em relativa normalidade. (1º parágrafo)

Porém, não houve resultado. (6º parágrafo)

Sem prejuízo da correção e do sentido, os elementos sublinhados acima podem ser substituídos, respectivamente, por:

- (A) Desse modo – Conquanto
- (B) Com isso – No entanto
- (C) Não obstante – Contudo
- (D) Portanto – Embora
- (E) Todavia – Porquanto

8. ... definindo-a como "um símbolo do declínio catastrófico dos rinocerontes devido à ganância humana". (1º parágrafo)

... os efeitos de uma guerra civil iniciada em 1996 que já deixou um saldo de ao menos 5 milhões de pessoas mortas. (5º parágrafo)

Nabiré não viajou com o grupo por ser portadora de uma doença: nasceu com ovário policístico, o que a tornava infértil. (7º parágrafo)

Os pronomes das frases acima se referem, respectivamente, a:

- (A) perda – efeitos – doença
- (B) Nabiré – efeitos – doença
- (C) perda – pessoas – Nabiré
- (D) Nabiré – guerra civil – doença
- (E) perda – guerra civil – Nabiré



9. As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na redação da seguinte frase:
- (A) Os rinocerontes proliferaram ao longo de 40 milhões de anos, tempo durante o qual ocuparam regiões da África e da Ásia, dividindo-se em mais de 100 espécies.
 - (B) Embora as semelhanças físicas entre o rinoceronte e o hipopótamo seja ampla, a anta e o cavalo são os parentes mais próximos do paquiderme.
 - (C) Já se comprovou que, há mais de 50 milhões de anos, o antepassado da anta, do cavalo e do rinoceronte habitaram a América do Norte.
 - (D) Alguns dos antepassados do rinoceronte, com o passar do tempo, ganhou um chifre de queratina, o mesmo componente encontrado no cabelo e na unha humana.
 - (E) Os chifres de rinocerontes africanos costumam ser ilegalmente contrabandeados, pois muitos acreditam que tem propriedades afrodisíacas e curativas.

Atenção: Para responder às questões de números 10 a 13, considere o texto abaixo.

Os azulejos de São Luís compõem um dos patrimônios culturais mais belos da cidade. Eles são encontrados nas fachadas das casas antigas, bem como foram e ainda são utilizados em igrejas e na decoração interna de casarões.

Foi no século XVIII, período colonial, que os azulejos lusitanos começaram a chegar à capital maranhense, em um contexto de crescimento urbano, para enriquecer a estética das casas e dos prédios comerciais.

O Museu Histórico e Artístico do Maranhão (Museu de Artes Visuais) contém o maior acervo de azulejos em exposição. Todos são provenientes de doações. Lá é possível confirmar com historiadores que o patrimônio azulejar maranhense é em sua maior parte proveniente de Portugal, mas também possui influência da França.

Os portugueses se dedicaram à produção de azulejos, utilizando técnicas diferenciadas e trabalho manual. Eles também trabalharam em prol de uma construção visual, de forma que um painel com o mesmo azulejo colocado em determinadas posições possa ser visto de várias formas.

Portugal fez de São Luís a mais lusitana das capitais brasileiras. Por isso, a cidade preserva o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos XVIII e XIX, em toda a América Latina. Eles assumem importância no contexto universal da criação artística, pela longevidade de seu uso, sem interrupção durante cinco séculos, resistindo a tempos chuvosos e amenizando o calor do verão, devido aos matizes de branco que refletem os raios solares.

Assim, essa cultura material ludovicense, respeitada mundialmente, evoca a identidade e a memória do povo maranhense.

(Adaptado de: ASSIS, Isabella Bogéa de. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/heran%C3%A7a-lusitana-da-cidade-dos-azulejos>)

10. Identifica-se noção de finalidade no segmento que se encontra em:
- (A) ... *mas também possui influência da França.* (3º parágrafo)
 - (B) ... *pela longevidade de seu uso.* (5º parágrafo)
 - (C) ... *para enriquecer a estética das casas e dos prédios comerciais.* (2º parágrafo)
 - (D) *Por isso, a cidade preserva o maior aglomerado urbano de azulejos dos séculos XVIII e XIX.* (5º parágrafo)
 - (E) ... *devido aos matizes de branco que refletem os raios solares.* (5º parágrafo)

11. Considere as afirmações abaixo.

I. *Os portugueses se dedicaram à produção de azulejos...*

O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso o segmento grifado seja substituído por: **produzir azulejos**.

II. ... *resistindo a tempos chuvosos e amenizando o calor do verão...*

Sem que se faça nenhuma outra alteração, a frase se manterá gramaticalmente correta se o segmento sublinhado for substituído por: **qualquer intensidade de chuva**.

III. ... *devido aos matizes de branco que refletem os raios solares.*

O segmento sublinhado está corretamente substituído por: **às tonalidades brancas**.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) II.
- (B) I e II.
- (C) I e III.
- (D) III.
- (E) II e III.



12. *Lá é possível confirmar com historiadores que o patrimônio azulejar maranhense é em sua maior parte proveniente de Portugal, mas também possui influência da França.* (3º parágrafo)

O elemento que justifica a flexão do verbo em destaque é:

- (A) *historiadores.*
- (B) *o patrimônio azulejar maranhense.*
- (C) *Portugal.*
- (D) *maior parte.*
- (E) *influência.*

13. Uma redação alternativa para um segmento do texto, em que se mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o sentido original, está em:

- (A) O maior acervo de azulejos em exposição – todos oriundos de doações – encontra-se no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, onde se pode confirmar que a maior parte do patrimônio azulejar maranhense provém de Portugal, embora também possua influência francesa.
- (B) Um dos patrimônios culturais mais belos da cidade de São Luís é composto de seus azulejos, cujos se encontram não apenas nas fachadas das casas antigas, mas nas igrejas e nos interiores de casarões.
- (C) Durante o período colonial, no século XVIII, momento em que se dava um forte crescimento urbano no Maranhão, os azulejos lusitanos, começaram a chegar à capital maranhense.
- (D) Uma vez que desenvolveram técnicas exclusivas, a partir também de trabalho artesanal, os portugueses se dedicaram à produção de azulejos, onde também buscou-se formas de construção visual na qual o mesmo azulejo, dependendo da posição em que está, assume formas diversas.
- (E) Embora tenha havido forte influência de Portugal, São Luís tornou-se, a mais lusitana das capitais brasileiras, preservando o maior aglomerado urbano de azulejos, dos séculos XVIII e XIX, em toda a América Latina.

14. Os árabes usavam mosaicos de azulejos para ornamentar as paredes de seus palácios, conferindo às paredes brilho e ostentação. Influenciados pela técnica mourisca, artesãos espanhóis e portugueses simplificaram a técnica e adaptaram a técnica aos padrões ocidentais.

Fazendo-se as devidas alterações, os elementos sublinhados acima estão corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada, em:

- (A) conferindo-as – adaptaram-lhe
- (B) lhe conferindo – a adaptaram
- (C) conferindo-lhes – adaptaram-na
- (D) conferindo-a – lhes adaptaram
- (E) conferindo-as – as adaptaram

15. Não raro, o homem moderno considera construções antigas como bens ultrapassados,^I deveriam ceder lugar a edificações mais arrojadas.

Preenche corretamente a lacuna I da frase o que se encontra em:

- (A) dos quais
- (B) nos quais
- (C) onde
- (D) os quais
- (E) aonde



Inglês

Atenção: Para responder às questões de números 16 a 19, considere o texto abaixo.

Goods in transit refers to merchandise and other inventory items that have been shipped by the seller, but have ^I been received by the purchaser. To illustrate goods in transit, let's use the following example. Company J ships a truckload of merchandise on December 30 to Customer K, which is located 2,000 miles away. The truckload of merchandise arrives at Customer K on January 2. Between December 30 and January 2, the truckload of merchandise is goods in transit. The goods in transit requires special attention if the companies issue financial statements as of December 31. The reason is that the merchandise is the inventory of one of the two companies. However, the merchandise is not physically present at either company. One of the two companies must add the cost of the goods in transit to the cost of the inventory that it has in its possession.

The terms of the sale will indicate which company should report the goods in transit as its inventory as of December 31. If the terms are FOB shipping point, the seller (Company J) will record a December sale and receivable, and ^{II} include the goods in transit as its inventory. On December 31, Customer K is the owner of the goods in transit and will need to report a purchase, a payable, and must add the cost of the goods in transit to the cost of the inventory which is in its possession.

If the terms of the sale are FOB destination, Company J will not have a sale and receivable until January 2. This means Company J must report the cost of the goods in transit in its inventory on December 31. (Customer K will not have a purchase, payable, or inventory of these goods until January 2.)

(Adapted from <http://www.accountingcoach.com/blog/what-are-goods-in-transit>)

16. A alternativa que preenche corretamente a lacuna I é

- (A) not yet
- (B) already
- (C) just
- (D) at once
- (E) not lately

17. A conjunção *However*, no primeiro parágrafo, pode ser substituída – sem alteração de sentido – por

- (A) Why
- (B) But
- (C) Despite
- (D) Since
- (E) Because

18. A alternativa que preenche corretamente a lacuna II é

- (A) must
- (B) will
- (C) will not
- (D) should
- (E) would not

19. Segundo o texto, mercadorias em trânsito

- (A) devem ser sempre lançadas no inventário do receptor mesmo que esse não esteja fisicamente de posse delas.
- (B) precisam ser contabilizadas por uma das companhias envolvidas na transação.
- (C) podem ser registradas tanto pelo comprador quanto pelo vendedor, dependendo do acordo entre as partes.
- (D) não estão sujeitas a operações contábeis enquanto não chegarem a seu destino.
- (E) não devem ser lançadas no balanço da empresa se estiverem em trânsito na data de encerramento do exercício.

**Lógica, Matemática e Suas Aplicações**

Atenção: Para responder às questões de números 26 e 27, considere a descrição de sistemas de senhas abaixo.

- Cada senha, do sistema de senhas **J**, é formada por duas letras dentre as 10 primeiras letras do alfabeto seguidas de três algarismos ímpares.
- Cada senha, do sistema de senhas **K**, é formada por três letras vogais seguidas de dois algarismos diferentes.
- Cada senha, do sistema de senhas **L**, é formada por uma letra dentre as dez primeiras consoantes, seguida por duas letras vogais diferentes e ainda seguidas por dois algarismos diferentes dentre os oito primeiros algarismos.

26. Quanto ao número de senhas diferentes possíveis, a ordenação crescente desses três sistemas é

- (A) K; L; J.
- (B) J; L; K.
- (C) J; K; L.
- (D) L; K; J.
- (E) K; J; L.

27. A senha de um computador foi criada utilizando-se o sistema J. Alguém que tentar descobrir essa senha por meio de 250 tentativas diferentes, tem uma probabilidade de acerto de

- (A) 0,02%
- (B) 20%
- (C) 2%
- (D) 0,2%
- (E) 2,5%

28. Na progressão geométrica $\frac{8}{9}; \frac{4}{3}; 2; 3; \dots$, o primeiro termo que supera o número 11 é o termo que se encontra na posição de número

- (A) 7.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 9.
- (E) 8.

29. João pediu emprestado ao seu pai a quantia X. Prometeu devolver o dinheiro após três meses pagando juros simples de 4% ao mês. No mesmo dia emprestou ao seu amigo Júlio, por três meses, essa mesma quantia cobrando juros compostos de 5% ao mês. Ao fim desses três meses João recebeu de Júlio e pagou ao seu pai, tudo conforme combinado. Nessa negociação, o dinheiro que sobrou para João corresponde a

- (A) 1,25% de X.
- (B) 2% de X.
- (C) 2,8725% de X.
- (D) 3,7625% de X.
- (E) 4,0125% de X.

30. Em um acampamento foi providenciado suprimento suficiente para que 15 acampantes possam fazer três refeições completas por dia durante 42 dias. Ao invés de chegarem 15 acampantes, chegaram 35. Após uma conversa entre eles, decidiram que cada acampante teria direito a apenas duas refeições completas por dia. Desta maneira, o número de dias a menos que o novo grupo ficará no acampamento é igual a

- (A) 15.
- (B) 32.
- (C) 26.
- (D) 9.
- (E) 18.



Atenção: Para responder às questões de números 31 e 32, considere as informações abaixo.

Três funcionários do Serviço de Atendimento ao Cliente de uma loja foram avaliados pelos clientes que atribuíram uma nota (1; 2; 3; 4; 5) para o atendimento recebido. A tabela mostra as notas recebidas por esses funcionários em um determinado dia.

Funcionário	Número de Cada Nota Recebida pelos Funcionários					Total de Atendimentos no Dia
	1	2	3	4	5	
A	2	7	2	9	10	30
B	6	6	9	14	5	40
C	0	5	10	6	4	25

31. Considerando a avaliação média individual de cada funcionário nesse dia, a diferença entre as médias mais próximas é igual a
- (A) 0,32.
(B) 0,21.
(C) 0,35.
(D) 0,18.
(E) 0,24.
-
32. Considerando a totalidade das 95 avaliações desse dia, é correto afirmar que a média das notas dista da moda dessas mesmas notas um valor absoluto, aproximadamente, igual a
- (A) 0,33.
(B) 0,83.
(C) 0,65.
(D) 0,16.
(E) 0,21.
-
33. Caberá a cada um dos doze funcionários de uma repartição, acompanhar um determinado número de um total de 360 projetos. Esse número de projetos deverá ser diretamente proporcional ao número de anos de serviço de cada funcionário. Sabe-se que três dos doze funcionários têm 4 anos de serviço, cinco deles têm 6 anos de serviço, três deles têm 7 anos de serviço e um deles tem 9 anos de serviço. Dessa maneira, o total de projetos que serão acompanhados pelo grupo dos mais jovens, em serviço, superará o número de projetos que o mais velho, em serviço, acompanhará, em um número igual a
- (A) 20.
(B) 12.
(C) 45.
(D) 30.
(E) 15.
-
34. Se a conexão com a internet cai, então não há possibilidade de comunicação.
- Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação anterior é:
- (A) Se a conexão com a internet não cai, então há possibilidade de comunicação.
(B) Não há possibilidade de comunicação ou a conexão com a internet cai.
(C) A conexão da internet cai e há possibilidade de comunicação.
(D) Se há possibilidade de comunicação, então a conexão com a internet não cai.
(E) Ou a conexão com a internet cai, ou não há possibilidade de comunicação.
-
35. Se Roberta for promovida, então Antônio não será demitido.
Se Cláudia se aposentar, então Douglas não perderá o seu posto.
Se Douglas não perder seu posto, então Antônio será demitido.
Sabe-se que Cláudia se aposentou.
- A partir dessas informações é correto concluir que
- (A) Antônio não será demitido ou Roberta será promovida.
(B) Roberta não foi promovida ou Cláudia não se aposentou.
(C) Douglas perdeu seu posto e Antônio não será demitido.
(D) se Douglas não perder seu posto, então Cláudia não irá se aposentar.
(E) Roberta foi promovida e Douglas não perdeu seu posto.

**Direito Administrativo**

36. Ao ser perguntado sobre quais eram as formas de provimento em cargo público no Estado do Maranhão, Cláudia ficou em dúvida sobre quais, exatamente, seriam os casos previsto na Lei Estadual nº 6.107 de 1994. Diante disso, é INCORRETO afirmar que é forma de provimento a
- (A) nomeação em comissão para cargo de confiança.
 - (B) recondução ao cargo.
 - (C) readaptação por problemas de saúde.
 - (D) reintegração por decisão judicial.
 - (E) promoção segundo critérios regularmente estabelecidos.
-
37. Conforme a Lei estadual nº 6.107 de 1994, readaptação é
- (A) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
 - (B) o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
 - (C) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
 - (D) a investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
 - (E) o deslocamento do servidor com o respectivo cargo, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo órgão e Poder, com ou sem mudança de sede.
-
38. Maria, cidadã brasileira, estava andando na calçada quando foi atropelada por um ônibus da concessionária X. Diante disso, é correto afirmar que o Estado responde pelo dano causado à Maria de forma
- (A) subjetiva, na medida da culpabilidade de Maria.
 - (B) acessória, uma vez que se trata de pessoa jurídica de direito privado.
 - (C) objetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
 - (D) objetiva, mas apenas acessória, uma vez que quem praticou o ato foi a concessionária.
 - (E) subjetiva, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável pelos danos.
-
39. O Poder Judiciário exerce o controle
- (A) interno da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
 - (B) externo da Administração pública, podendo decidir sobre o mérito do ato administrativo, mas não sobre sua legalidade.
 - (C) administrativo da Administração pública, podendo controlar tanto o mérito do ato administrativo, quanto a sua forma.
 - (D) externo da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.
 - (E) interno da Administração pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito.
-
40. É INCORRETO afirmar que para haver vacância do cargo público no Estado do Maranhão, é necessário que o servidor tenha
- (A) sido promovido.
 - (B) sido reconduzido.
 - (C) se aposentado.
 - (D) sofrido a perda de cargo por decisão judicial.
 - (E) falecido.
-
41. Sobre os princípios da Administração pública é exemplo de infração ao princípio da:
- I. legalidade, atuação administrativa conforme o Direito.
 - II. moralidade, desapropriar imóvel pelo fato de a autoridade pública pretende prejudicar um inimigo.
 - III. publicidade, se negar a publicar as contas de um Município.
 - IV. eficiência, prefeito que contrata a filha para ser assessora lotada em seu gabinete.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) I e II.
 - (B) II e III.
 - (C) III e IV.
 - (D) I e III.
 - (E) II e IV.



42. *Delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.*

Essa é a definição legal do regime de descentralização de serviço mediante

- (A) permissão.
- (B) autorização.
- (C) concessão.
- (D) parceria público privada.
- (E) licença.

43. Segundo previsão da Lei nº 8.666 de 1993, são hipóteses de dispensa de licitação, EXCETO:

- (A) A contratação de obras e serviços de engenharia de valor até quinze mil reais.
- (B) Aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.
- (C) Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas.
- (D) A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.
- (E) As compras de valor até oito mil reais.

44. São princípios da Administração pública expressos na Constituição brasileira:

- (A) moralidade e eficiência.
- (B) legalidade e proporcionalidade.
- (C) eficiência e razoabilidade.
- (D) motivação e publicidade.
- (E) moralidade e proporcionalidade.

45. São exemplos de autarquias:

- (A) Banco do Brasil S.A. e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.
- (B) Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
- (C) Petróleo Brasileiro S.A. e Instituto Nacional de Seguridade Social.
- (D) Casa da Moeda do Brasil e Serviço Federal de Processamento de Dados.
- (E) Instituto Nacional de Seguridade Social e Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Direito Empresarial

46. A responsabilidade dos sócios varia conforme o tipo societário. Em um desses tipos, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Trata-se da sociedade

- (A) limitada.
- (B) anônima.
- (C) em comum.
- (D) em comandita por ações.
- (E) em nome coletivo.



47. A sociedade anônima

- (A) tem o capital social dividido em quotas.
- (B) é considerada empresária, independentemente do objeto.
- (C) é designada por firma acompanhada da expressão "Limitada" ou "Ltda."
- (D) não pode ter por objeto participar de outras sociedades.
- (E) não pode ter capital social inferior a R\$ 1.000.000,00.

48. Considere as seguintes proposições acerca do preposto:

- I. Considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.
- II. Mesmo quando a lei exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado, independentemente de autorização específica, a praticar todos os atos relacionados, direta ou indiretamente, ao exercício da sua função.
- III. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito.
- IV. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante terceiros e solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos e culposos.
- V. O preposto, independentemente de autorização, pode negociar por conta própria ou de terceiro, ou participar, desde que indiretamente, de operação do mesmo gênero da que lhe foi cometida.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) III e V.
- (E) IV e V.

49. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Entretanto, NÃO poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei a pessoa jurídica constituída sob a forma de

- (A) sociedade limitada.
- (B) empresa individual de responsabilidade limitada.
- (C) sociedade em nome coletivo.
- (D) cooperativa de consumo.
- (E) sociedade anônima.

50. De acordo com a classificação dos créditos na falência, disposta no art. 83 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, o crédito tributário prefere aos créditos

- (A) derivados da legislação do trabalho, independentemente do valor.
- (B) com garantia real, independentemente do valor do bem gravado.
- (C) com privilégio geral ou especial.
- (D) decorrentes de acidentes de trabalho.
- (E) de qualquer espécie ou natureza, excetuados apenas os trabalhistas.

**Direito Constitucional**

51. *Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.* Essa norma, constante do § 1º do art. 4º da Lei nº 9.882/99, consagra, segundo o entendimento doutrinário sobre o tema, o princípio
- (A) do esgotamento das vias recursais.
 - (B) da subsidiariedade.
 - (C) da eficácia das ações constitucionais.
 - (D) da primazia do controle difuso.
 - (E) da objetividade do controle abstrato.
-
52. Os concursos públicos
- (A) não podem estabelecer discriminações em razão da idade dos candidatos.
 - (B) podem exigir dos candidatos exames psicotécnicos, de acordo com previsão estritamente editalícia.
 - (C) podem levar em consideração, como critério eliminatório, a altura dos candidatos.
 - (D) não podem estabelecer cláusulas de barreira voltadas a excluir do certame candidatos não atingidos por critérios eliminatórios.
 - (E) podem ser disputados indiscriminadamente por brasileiros e estrangeiros.
-
53. Segundo a disciplina constitucional dos direitos políticos,
- (A) os conscritos não podem exercer a cidadania ativa.
 - (B) os militares da ativa não podem exercer a cidadania passiva.
 - (C) os analfabetos não podem exercer a cidadania ativa.
 - (D) aos jovens entre 16 e 18 anos é facultado o exercício da cidadania passiva.
 - (E) somente aos 30 anos o brasileiro atinge a cidadania plena.
-
54. A nacionalidade brasileira
- (A) é incompatível com a nacionalidade originária reconhecida por Estado estrangeiro.
 - (B) é incompatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro que a exija para fins de exercício de direitos civis.
 - (C) é compatível com a nacionalidade derivada outorgada por Estado estrangeiro como condição para permanência do brasileiro em seu território.
 - (D) nata é condição para a investidura nos cargos de Presidente da República, de Vice-Presidente da República, de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal, de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Ministro da Defesa, da carreira diplomática e do oficialato das forças armadas e das polícias militares.
 - (E) derivada deverá ser reconhecida aos estrangeiros residentes no Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenações judiciais, desde que a requeiram.
-
55. A intervenção da União nos Municípios localizados em territórios federais NÃO poderá ocorrer em caso de
- (A) não ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada.
 - (B) não serem prestadas as contas devidas, na forma da lei.
 - (C) não ter sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
 - (D) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dar provimento a representação para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
 - (E) necessidade de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública.



56. Uma lei do Estado do Maranhão que disponha exclusivamente sobre a organização da Administração pública estadual poderá, de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro,
- (A) ser objeto de alteração por meio de decreto do Governador do Estado.
 - (B) ser revogada por lei de iniciativa parlamentar, votada na Assembleia Legislativa, que implique a extinção de órgãos públicos.
 - (C) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o Supremo Tribunal Federal, caso viole a Constituição Federal.
 - (D) ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, ajuizada pelo Governador do Estado do Maranhão, perante o Tribunal de Justiça, caso viole a Constituição Estadual.
 - (E) ter sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, após a declaração de sua inconstitucionalidade, proferida em decisão definitiva pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado.
-
57. Na célebre e acatada classificação das normas constitucionais segundo sua aplicabilidade elaborada por José Afonso da Silva, a categoria das normas constitucionais de eficácia limitada compreende as normas definidoras de princípio programático e as normas definidoras de princípio institutivo. Pode ser apontado, como exemplo desse último tipo de norma de eficácia limitada, o seguinte dispositivo constitucional:
- (A) *Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.*
 - (B) *O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.*
 - (C) *O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.*
 - (D) *Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.*
 - (E) *São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.*
-
58. A política urbana constitucional, regulada no título da ordem econômica,
- (A) estabelece, como instrumento de combate à subutilização do solo urbano, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Congresso Nacional, com prazo de resgate de até quinze anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
 - (B) prevê a possibilidade de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e em razão do valor do imóvel.
 - (C) determina que a função social da propriedade urbana é definida no plano diretor dos Municípios.
 - (D) determina a obrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de 25 mil habitantes.
 - (E) institui a usucapião especial urbana para fins de moradia, nas modalidades individual e coletiva, com intuito de regularização fundiária.
-
59. NÃO consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil:
- (A) A defesa da paz.
 - (B) O repúdio ao terrorismo e ao racismo.
 - (C) A prevalência dos direitos humanos.
 - (D) A redução das desigualdades regionais na América Latina.
 - (E) A autodeterminação dos povos.
-
60. Considerando os limites materiais de reforma da Constituição, é INCONSTITUCIONAL a proposta de emenda tendente a
- (A) extinguir imposto de competência estadual, transferindo o poder de tributar para a União.
 - (B) alterar as competências constitucionais do Ministério Público.
 - (C) modificar os requisitos para aquisição do direito à aposentadoria.
 - (D) introduzir novas exigências para impetração de *habeas corpus*.
 - (E) extinguir o direito de sindicalização dos servidores públicos.

**Direito Civil**

61. Cirlene reside com ânimo definitivo em São Luís, mas se desloca todas as sextas-feiras a Grajaú, onde permanece os finais de semana, a trabalho. Retorna na segunda-feira à São Luís. De acordo com o Código Civil,
- (A) admite-se a pluralidade de domicílios; contudo, Grajaú não constitui domicílio de Cirlene porque somente se considera como tal o local em que a pessoa reside com ânimo definitivo.
 - (B) não se admite a pluralidade de domicílios e Cirlene possui domicílio somente em São Luís, porque é lá que reside com ânimo definitivo.
 - (C) não se admite a pluralidade de domicílios e Cirlene possui domicílio somente em Grajaú, porque o domicílio profissional prevalece sobre o local em que se reside com ânimo definitivo.
 - (D) admite-se a pluralidade de domicílios e Cirlene possui domicílio em São Luís e também em Grajaú, para as relações concernentes à profissão.
 - (E) admite-se a pluralidade de domicílios, Cirlene possui domicílio em São Luís e Grajaú somente será considerada domicílio caso Cirlene tenha a intenção de lá residir com ânimo definitivo, ainda que apenas aos finais de semana.
-
62. Um diamante de formato e brilho únicos, exposto em museu de artes, e uma piscina que adorna uma casa de veraneio são considerados, pelo Código Civil, respectivamente, um bem
- (A) fungível e indivisível, no caso do diamante, e uma benfeitoria voluptuária, no caso da piscina.
 - (B) fungível e divisível, no caso do diamante, e uma benfeitoria voluptuária, no caso da piscina.
 - (C) fungível e indivisível, no caso do diamante, e uma benfeitoria útil, no caso da piscina.
 - (D) infungível e indivisível, no caso do diamante, e uma benfeitoria útil, no caso da piscina.
 - (E) infungível e indivisível, no caso do diamante, e uma benfeitoria voluptuária, no caso da piscina.
-
63. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são considerados, pelo Código Civil,
- (A) relativamente incapazes, contra eles correndo a prescrição, mas possuindo ação contra seus assistentes que a ela tiverem dado causa.
 - (B) absolutamente incapazes, contra eles não correndo a prescrição.
 - (C) relativamente incapazes, contra eles não correndo a prescrição.
 - (D) absolutamente incapazes, contra eles correndo a prescrição, mas possuindo ação contra seus assistentes que a ela tiverem dado causa.
 - (E) relativamente incapazes, contra eles correndo a prescrição, e não possuindo ação contra seus assistentes que a ela tiverem dado causa.
-
64. Raul foi picado por uma cobra e levado às pressas para hospital particular. Ao chegar ao local, informaram-lhe que, para que recebesse tratamento, teria que realizar depósito no valor de R\$ 50.000,00 em favor do hospital. Premido pela necessidade de salvar-se, Raul realizou o depósito, apesar de julgar a obrigação excessivamente onerosa. O negócio jurídico padece do vício
- (A) coação, que é causa de nulidade.
 - (B) lesão, que é causa de nulidade.
 - (C) estado de perigo, que é causa de anulabilidade.
 - (D) dolo, que é causa de anulabilidade.
 - (E) coação, que é causa de anulabilidade.
-
65. José cumpriu todos os requisitos para a aposentação, inclusive o temporal. Contudo, apesar de poder se aposentar, optou por continuar trabalhando. Passado algum tempo, entrou em vigência lei que ampliou o prazo necessário à aposentação. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, referida lei possui efeito
- (A) retroativo e atingirá José, tendo em vista que o interesse público se sobrepõe sobre o particular.
 - (B) imediato, e atingirá José, que possuía mera faculdade jurídica a se aposentar no prazo da lei anterior.
 - (C) imediato, e atingirá José, que possuía mera expectativa de direito a se aposentar no prazo da lei anterior.
 - (D) imediato, porém não atingirá José, porque a lei nova não revoga a anterior quando há direitos adquiridos a serem resguardados.
 - (E) imediato, porém não atingirá José, que tem direito adquirido a se aposentar no prazo da lei anterior.

**Direito Penal**

66. Nas ações penais em que a lei exige a representação do ofendido, a retratação pode ocorrer enquanto NÃO:
- (A) oferecida a denúncia.
 - (B) julgada a ação penal.
 - (C) concluído o inquérito policial.
 - (D) oferecida a queixa crime.
 - (E) pronunciado o acusado.
-
67. NÃO há crime quando o agente pratica o fato típico descrito na lei penal
- (A) mediante coação irresistível ou em estrita obediência a ordem de superior hierárquico.
 - (B) por culpa, dolo eventual, erro sobre os elementos do tipo e excesso justificado.
 - (C) somente em estado de necessidade e legítima defesa.
 - (D) mediante erro sobre a pessoa contra a qual o crime é praticado, em concurso de pessoas culposo e nos casos de excesso doloso.
 - (E) em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito.
-
68. Praticado o peculato culposo, fica extinta a punibilidade do funcionário público que repara o dano antes
- (A) do oferecimento da denúncia.
 - (B) da sentença irrecorrível.
 - (C) da conclusão da investigação penal.
 - (D) de ser exonerado do serviço público.
 - (E) da conclusão do processo administrativo disciplinar.
-
69. João, chefe da repartição pública, constata que seu subordinado Antonio cometeu infração ao despachar processo administrativo de sua responsabilidade e atribuição. João, sabendo que Antonio passa por difícil situação pessoal, deixa de tomar as providências disciplinares cabíveis ao caso. A conduta de João caracteriza o crime de
- (A) prevaricação.
 - (B) advocacia administrativa.
 - (C) condescendência criminosa.
 - (D) favorecimento pessoal.
 - (E) favorecimento real.
-
70. O particular que exige vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pratica o crime de
- (A) concussão.
 - (B) advocacia administrativa.
 - (C) usurpação de função pública.
 - (D) tráfico de influência.
 - (E) corrupção.